

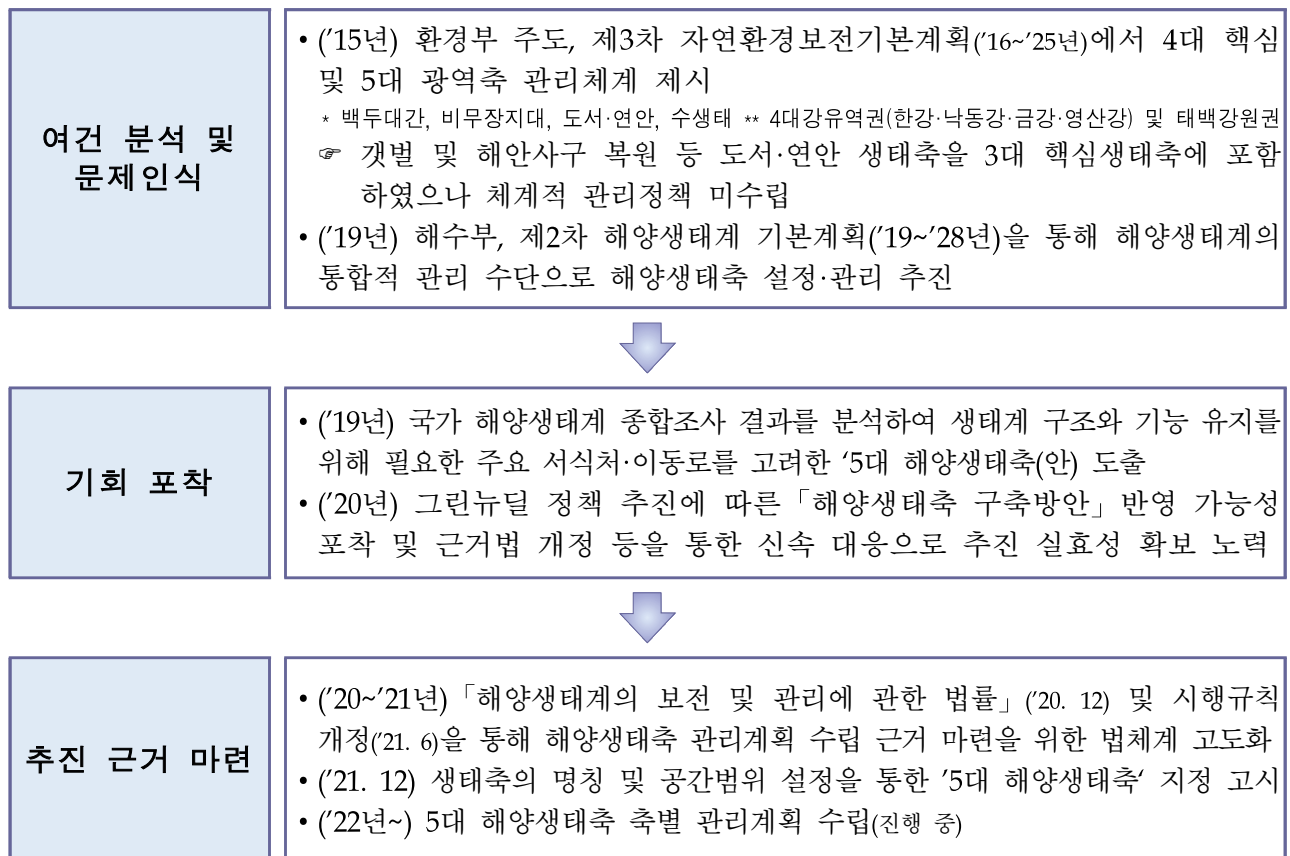
생태계기반 통합관리 新 패러다임, 해양생태축 고시

- 해양생태축 구축 및 축별 세부 설정·관리방안 마련 -

1. 추진배경

- 기후변화 예측, 생태계 연결성을 고려한 대·내외 해양환경정책 요구 증가 등 해양생태계 관리 패러다임 전환
 - ▶ (국제사회) 연안개발, 기후변화 등으로 생물종 감소와 생태계 파괴가 가속화 되고 있어 생물다양성 보전 필요성에 대한 국제사회 공감대 형성
 - ▶ (우리나라) 육상·해양의 생태계 보전·관리를 위해 생태계 연결성을 고려한 생태축 개념을 도입하고 법적 근거 마련 및 생태축 설정
- 해양생태계 기능적·물리적 연결성 및 조사 활용성을 반영한 해양생태계 조사 체계 개선 요구 증대

2. 추진과정



해양생태축 현황도

해양생태축이란? 해양생태계의 구조와 기능 유지를 위해 해양생물의 주요 이동로나 서식지 등 생태계의 연결성을 고려하여 통합적 관리가 필요한 해역을 연결한 축

[5대 핵심 해양생태축]

	서해 갯벌 보전축	남해 도서생태 보전축	동해안 생태 보전축	회유성해양보호생물 (물범·상괘이) 보호축	기후변화 관찰축
기능	해양생물의 주요 서식처·이동로 보전			해양보호생물의 주요 이동로 보전	기후변화에 따른 해양생태계 변화 관찰
관리 대상	바닷새, 어류 및 무척추동물의 섬·성육장	해조류, 무척추동물 및 어류의 산란·성육장, 공급처	북한한류 해역에서 공급되는 수산자원의 유입통로	물범, 상괘이 등 해양보호생물의 주요 회유로	열대-아열대 해양생물 출현 해역
주요 사업	국가 해양생태계 종합조사, 갯벌 복원, 인공증식, 유해생물 제거, 서식처 환경 개선, 해양보호구역 지정·관리, 종복원 센터 건립 등				



해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률

[시행 2021. 6. 9.] [법률 제17621호, 2020. 12. 8., 일부개정]

【제정·개정 이유】 **개정 개정문** **전체 개정 개정문**

【일부개정】

◇ 개정 이유 및 주요 내용

해양생태계 관리의 실효성과 효율성을 제고하기 위하여 해양수산부장관은 10년 주기로 수립하는 해양생태계보전·관리계획에 대하여 5년마다 그 타당성을 검토하여 필요 시 이를 변경하도록 하고, 해양생태계의 보전·관리를 위한 관리계획의 수립·시행 등에 관한 근거를 마련하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

<법제처 제공>

【제정·개정 문】 **개정 개정문** **전체 개정 개정문**

국회에서 결의한 해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률 일부개정법률을 이에 공포한다.
대통령 문재인 (인)

2020년 12월 8일

국무총리

정세균

국무위원 해양수산부 장관

문성혁

◎법률 제17621호

해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률 일부개정법률

해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제5호 중 "보존·관리하고 생태적 구조 및"을 "보전·관리하고 해양생태계의 구조와"로, "생태적으로 중요한 지역 또는 생태적 기능이 유지되고 있는 해역의 생태계를 연결시키는 서식공간의 연결망"을 "중요한 지역 또는 해역을 연결하여 구성된 축"으로 한다.

제4조제1항에 제4호의2를 다음과 같이 신설한다.

4의2. 해양생태계의 성장과 이를 보전·관리하기 위한 관리계획의 수립·시행

제9조제1항 중 "수립하여야"를 "수립하고, 5년마다 그 타당성을 검토하여 필요한 경우에는 이를 변경하여야"로 하고, 같은 조 제2항제4호 중 "구축·추진"을 "설계 및 관리"로 하며, 같은 항에 제9호의2를 다음과 같이 신설한다.

9의2. 만간이 해양생태계로부터 얻는 「생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 생태계서비스에 관한 사항

제9조의2 및 제9조의3을 각각 다음과 같이 신설한다.

제9조의2(해양생태계의 설계) ① 해양수산부장관이 해양생태계를 설계하려는 때에는 지방자치단체의 장

의 의견을 듣고 관계 중앙행정기관의 장과 협의한 후 「해양수산발전 기본법」 제7조에 따른 해양수산발전위원회의 심의를 거쳐야 한다.

② 해양수산부장관은 제1항에 따라 해양생태계를 설계하였을 때에는 지체 없이 관계 중앙행정기관의 장 및 시·도지사에게 이를 통보하고 고시하여야 한다.

③ 해양생태계의 설계 기준, 방법 및 고시 등에 필요한 사항은 해양수산부령으로 정한다.

제9조의3(해양생태계의 관리계획 등) ① 해양수산부장관은 기본계획에 따라 관계 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장과 협의하여 해양생태계의 보전·관리를 위한 관리계획을 5년마다 수립·시행하여야 한다.

② 해양수산부장관, 관계 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 행위를 하는 경우에는 해양생태계를 우선적으로 고려하여야 한다.

1. 제19조제1항에 따른 해양보호생물의 보전계획 수립
2. 제25조제1항에 따른 해양보호구역의 지정·관리
3. 제32조제1항에 따른 해양생태계의 보전 및 관리를 위한 토지등의 확보
4. 제44조제1항에 따른 바닷가유식지의 지정·관리
5. 제45조제1항 및 제2항에 따른 해양경관의 보전을 위한 조치
6. 제46조제3항에 따른 훼손된 해양생태계의 복원 등을 위한 필요한 대책의 수립·시행

제14조제1항 중 "제60조제2항"을 "제60조제3항"으로 한다.

제27조제2항제6호 중 "해양보호구역의 관리기본계획"을 "해양보호구역관리계획"으로 한다.

제28조의 제목 중 "관리기본계획"을 "관리계획"으로 하고, 같은 조 제목 외의 부분을 제1항으로 하며, 같은 조 제1항(중전의 제목 외의 부분) 각 호 외의 부분 중 "해양보호구역관리기본계획"을 "해양보호구역관리계획"으로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분에 후단 및 단서를 각각 다음과 같이 신설하며, 같은 조에 제2항 및 제3항을 각각 다음과 같이 신설한다.

해양보호구역관리계획을 변경하려는 경우에도 관계 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장과 협의하여야 한다.

다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경할 때에는 그러하지 아니하다.

② 해양수산부장관은 해양보호구역관리계획을 수립 또는 변경하였을 때에는 그 내용을 고시하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 해양보호구역관리계획의 수립, 변경 및 시행 등에 필요한 사항은 해양수산부령으로 정한다.

제43조제4항 중 "단체에 관하여"를 "광면"로 하고, 같은 항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 지방자치단체의 장이 설치한 시설의 경우에는 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.

제49조의2제3호 중 "해양보호구역관리기본계획"을 "해양보호구역관리계획"으로 한다.

제54조제5호 중 "제60조제2항"을 "제60조제3항"으로 한다.

제60조제2항을 제3항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 시·도지사는 제1항에 따라 위임받은 권한의 일부를 해양수산부장관의 승인을 받아 시장·군수·구청장에게 재위임할 수 있다.

해양생태축 관련 「해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률」 개정이유 및 개정문